

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079217-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: NEUSA APARECIDA FAGUNDES

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. EXPEDIÇÃO DE RPV. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. INADMISSIBILIDADE DO RECURSO.

ACÓRDÃO

A 6ª Turma Recursal do Rio de Janeiro decidiu, por unanimidade, NÃO CONHECER do recurso. Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa, nos termos do voto do(a) Relator(a).

Rio de Janeiro, 18 de dezembro de 2024.

5079217-95.2024.4.02.5101

510015037879 .V3

RECURSO DE MEDIDA CAUTELAR CÍVEL Nº 5079217-95.2024.4.02.5101/RJ

RELATORA: JUÍZA FEDERAL KARLA NINCI GRANDO

RECORRENTE: UNIÃO - ADVOCACIA GERAL DA UNIÃO

RECORRIDO: NEUSA APARECIDA FAGUNDES

RELATÓRIO

Trata-se de Recurso de Medida de Urgência interposto pela União em face de decisão interlocutória do d. Juízo Substituto da 5ª VF do Rio de Janeiro [evento 71, DESPADEC1, autos de origem] que, a seu turno, determinou a expedição de RPV no valor de R\$ 3.650,00 (três mil, seiscentos e cinquenta reais), em razão do descumprimento de ordem judicial consubstanciada no fornecimento de aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP), com máscara oronasal tamanho M à parte autora, ora recorrida.

Em suas razões recursais, a União aduz a carência dos requisitos de concessão da tutela provisória de urgência e a necessidade de trânsito em julgado para a expedição do RPV, sob pena de ofensa ao art. 100 da CRFB. No mais, alega irreversibilidade da medida e destaca a responsabilidade solidária dos entes federativos.

Indeferida a concessão de efeito suspensivo [evento 3, DESPADEC1].

Contrarrazões pela recorrida [evento 10, CONTRAZ1].

É o breve relatório. Decido.

VOTO

O recurso não merece ser conhecido, porquanto não se insurge contra decisão interlocutória que versa sobre antecipação de tutela, com previsão de admissibilidade no âmbito dos Juizados Especiais Federais - JEFs nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Compulsando os autos de origem, observo que a decisão atacada [evento 71, DESPADEC1, autos de origem] determina a expedição de RPV em razão do descumprimento de ordem judicial firmada em sentença transitada em julgada, consubstanciada no fornecimento de aparelho de pressão positiva contínua em vias aéreas (CPAP), com máscara oronasal tamanho M.

Neste sentido destaco o teor da sentença, em seu dispositivo [evento 45, SENT1]:

*"Diante do exposto, confirmando os efeitos da tutela antecipada, **JULGO PROCEDENTE O PEDIDO**, com base no artigo 487, I, do CPC, para condenar os réus a providenciarem, para a parte autora, **aparelho de pressão aérea contínua positiva (CPAP) e máscara nasal***

tamanho M, conforme laudo médico firmado pelo Dr. Thomás Alves Gomes (CRM 5220007-0) no Evento 1 Anexo 2 Fl. 07, confirmado pelo NAT, consoante o parecer juntado no Evento 7."

Já em sede de cumprimento de sentença, a reiterada resistência da União à tutela jurisdicional transitada em julgado determinou a expedição do pertinente RPV em 25/09/2024 [evento 71, DOC1].

Como se nota, o requisitório não foi expedido em razão de tutela provisória de urgência, de modo a afastar o cabimento do recurso disposto nos art. 4º e 5º da Lei 10.259/2001.

Em idêntico sentido já decidiu esta Turma Recursal na sessão extraordinária de 04/12/2024, nos autos 5079107-96.2024.4.02.5101/RJ, de minha relatoria:

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. JUIZADOS ESPECIAIS FEDERAIS. RECURSO CONTRA DECISÃO INTERLOCUTÓRIA. NÃO CABIMENTO. EXPEDIÇÃO DE REQUISIÇÃO DE PEQUENO VALOR (RPV). CUMPRIMENTO DE SENTENÇA TRANSITADA EM JULGADO. RECURSO NÃO CONHECIDO.

Torno sem efeito, por conseguinte, a decisão interlocutória de evento 3, DESPADEC1, que, equivocadamente, recebe o recurso e nega o efeito suspeito pretendido.

Nestas condições, **VOTO no sentido de NÃO CONHECER do recurso.** Sem custas. Sem condenação em honorários. Intimem-se. Com o trânsito em julgado, certifique-se e devolva os autos ao JEF de origem para devida baixa.